P U T U S A N

Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Mirwan Suhendrik als Andi;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 42 Tahun/10 Juni 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Jagung Pasar 4 Barat LK. VIII, Kel. Titipapan, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang las/pandai besi;

Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- 11 (sebelas) buah plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Defi Aldi, Saksi Alex Andarius, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Saksi M. Syahri Sitopu dan Saksi Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa. selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Alex Andarius, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Saksi M. Syahri Sitopu dan Saksi Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dengan tujuan dijual kembali dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap berhasil menjual narkotika jenis shabu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyerahkan narkotika Golongan I dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/II/POL-10009/2023 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, S.E., NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7668/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Defi Aldi, Saksi Alex Andarius, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. Syahri Sitopu dan Saksi Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa. selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Alex Andarius, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Saksi M. Syahri Sitopu dan Saksi Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam hal pemufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 021/II/POL-10009/2023 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, S.E., NIK: P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7668/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Defi Aldi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
   - Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
   - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
   - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika yang ditemukan dari Terdakwa;
   - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Rainbat A. P. Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut, awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkotika yang ditemukan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- 11 (sebelas) buah plastik klip kosong;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB ketika Terdakwa berada di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, tiba-tiba datang Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memilki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7668/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Mirwan Suhendrik als Andi. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu memiliki, menyimpan, menguasi atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan (yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang berada di Jalan Pasar IV Barat Gg. Tentram Link. V, Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop pipet plastik yang sebelumnya dibuang Terdakwa ke belakang rumah dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Defi Aldi, Saksi Rainbat Aris P. Sinaga, Sdr. Alex Andarius, Sdr. M. Syahri Sitopu dan Sdr. Marihot Siahaan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa berupa 11 (sebelas) buah plastik klip kosong dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Nanang (DPO) pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 7668/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna putih, 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop pipet plastic, 11 (sebelas) buah plastic klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mirwan Suhendrik als Andi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
   - 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu;
   - 1 (satu) buah sekop pipet plastic;
   - 11 (sebelas) buah plastic klip kosong;

   Dimusnahkan;
   - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Adriansyah, S.H., M.H., As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Firza Adriansyah, S.H., M.H.	**Martua Sagala, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.	Panitera Pengganti,
	Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)